

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE / PROYECTO WEB

Contrato que celebran **CARLOS MARCELO BENAVIDES MARTÍNEZ** (RFC: **BEMC740404EE2**, domicilio en **Calle Chapultepec 12, Col. Aviación 1ra Sección, C.P. 69000, Huajuapán de León, Oaxaca**), en lo sucesivo "**EL PRESTADOR**"; y **[NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE]** (RFC: **[RFC DEL CLIENTE]**, domicilio en **[DOMICILIO DEL CLIENTE]**), en lo sucesivo "**EL CLIENTE**".

DECLARACIONES: Ambas partes declaran contar con la capacidad legal y técnica, y los recursos necesarios para celebrar y cumplir las obligaciones del presente contrato, reconociendo "**EL PRESTADOR**" su dedicación al desarrollo de sistemas, y "**EL CLIENTE**" su requerimiento tecnológico conforme al(los) **Anexo(s) A**.

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto (Contrato Marco) y Alcance "**EL PRESTADOR**" se obliga a diseñar, desarrollar e implementar a favor de "**EL CLIENTE**" los proyectos tecnológicos descritos en el(los) **Anexo(s) A**, comprendiendo todas sus fases hasta el despliegue y garantía. Cada anexo forma parte de este contrato y sus entregables, garantías e hitos operan independientemente. Las funcionalidades no incluidas expresamente en los anexos se considerarán fuera de alcance. Los servicios de mantenimiento, pólizas y hospedaje web (hosting) post-garantía se formalizarán en un contrato independiente durante la estabilización.

SEGUNDA. Exclusiones Quedan estrictamente excluidos del alcance de este contrato: 1. **Módulos Financieros y Fiscales:** Facturación electrónica (CFDI), nóminas, contabilidad o cálculo de comisiones. 2. **Servicios de Terceros:** Pagos de servidores web (hospedaje/VPS), dominios o servicios en la nube. Estos son responsabilidad directa de "**EL CLIENTE**", quien deberá proveer una tarjeta de crédito o débito (ya sea corporativa o personal de un miembro autorizado) para realizar los pagos directos a dichos proveedores, deslindando a "**EL PRESTADOR**" de cortes de servicio por falta de fondos. 3. **Captura Masiva de Datos:** Migración o vaciado de expedientes/resultados previos, salvo la importación inicial de catálogos si el anexo lo marca. 4. **Aspectos Legales (INAI):** Redacción jurídica del Aviso de Privacidad.

TERCERA. Precio y Forma de Pago Las cantidades en el(los) **Anexo(s) A** son **netas**. "**EL CLIENTE**" (Persona Moral) realizará el cálculo de neto a bruto contemplando el 16% de IVA y las retenciones legales para "**EL PRESTADOR**" (RESICO Persona Física). Los pagos se realizarán en pesos mexicanos vía transferencia dentro de los **3 días naturales** tras la presentación del CFDI. Existe un periodo de gracia de **2 días naturales**. Posteriormente, se causarán intereses moratorios del 2% mensual sobre el saldo insoluto (tope del 10% del hito).

CUARTA. Plazos, Estabilización y Garantía El desarrollo concluirá conforme al **Anexo A**. Tras el despliegue iniciará un **Periodo de Estabilización** de pruebas en vivo. *Protección de Tiempos:* Si en los últimos 3 días de estabilización se reporta una falla Crítica, el periodo se extenderá automáticamente hasta su resolución. Al concluir, se firma el **Acta de Aceptación**, detonando el **Pago Final** (o se aceptará tácitamente tras 7 días sin reportes). A partir del día siguiente a la firma y liquidación total, inicia el **Periodo de Garantía** para corrección de defectos de programación atribuibles al código, con tiempos de respuesta: **Crítica** (inoperante, 24h hábiles), **Alta** (falla parcial con vía alterna, 48h hábiles), **Menor** (visual/estético, próximo mantenimiento).

QUINTA. Propiedad Intelectual y Confidencialidad Una vez pagado el total, "EL PRESTADOR" otorga a "EL CLIENTE" una **Licencia de Uso Perpetua e Intransferible** para su negocio, reteniendo "EL PRESTADOR" los derechos patrimoniales sobre el código y algoritmos. Toda la información ingresada (bases de datos, pacientes) y los diseños visuales de sitios web informativos son propiedad exclusiva y confidencial de "EL CLIENTE". "LAS PARTES" guardarán estricta confidencialidad de la información técnica y comercial por 3 años post-terminación.

SEXTA. Disposiciones Generales 1. **Cambios:** Cualquier requerimiento adicional se cotizará y documentará por separado. 2. **Terminación:** Puede terminarse con 7 días de aviso; "EL PRESTADOR" retendrá los anticipos cobrados si la terminación es imputable al cliente, entregando los avances desarrollados. 3. **Relación Legal:** El contrato es civil/mercantil, sin generar relación laboral. 4. **Responsabilidad:** Limitada al monto efectivamente pagado. "EL PRESTADOR" no se responsabiliza de cortes por parte del proveedor de hospedaje web. 5. **Jurisdicción:** Leyes y tribunales de la **Heroica Ciudad de Huajuapán de León, Oaxaca**.

EL PRESTADOR — CARLOS MARCELO BENAVIDES MARTÍNEZ

EL CLIENTE — [NOMBRE O RAZÓN SOCIAL]

ANEXOS APLICABLES

[X] **Anexo A — Proyecto 1: Sitio Web Corporativo** [X] **Anexo A — Proyecto 2: Bloc Digital via Internet**